

Nr. 162 Reichsminister Hans Frank an den Staatssekretär und Chef der Reichskanzlei und den Reichsminister der Justiz. 1. November 1937

R 43 II/1264a, Bl. 161–162 Ausfertigung

Beginn:

Beginn:

Betr.: Entwurf eines Gesetzes zur Änderung des Gesetzes gegen heimtückische Angriffe auf Staat und Partei und zum Schutz der Parteiuniformen vom 20. Dezember 1934 (RGBl. I S. 1269). – Reichsministerialsache Rk. 16200 B.¹

Zu dem Entwurf eines Gesetzes zur Änderung des Gesetzes gegen heimtückische Angriffe auf Staat und Partei und zum Schutz der Parteiuniformen vom 20. Dezember 1934 (RGBl. I S. 1269) nehme ich – ohne förmlichen Widerspruch erheben zu wollen – folgendermaßen Stellung:

Ich verkenne nicht, daß sich in der Praxis das Gesetz vom 20. Dezember 1934 in mancher Hinsicht als lückenhaft erwiesen hat und, wie die Begründung zu dem Entwurf hervorhebt, in einer Reihe von Fällen nicht zur Verurteilung wirklich strafwürdigen Verhaltens ausreicht. Dies ist insbesondere für die Beweisschwierigkeiten in den Fällen des § 1 des Gesetzes vom 20. Dezember 1934 anzuerkennen. Gleichwohl scheinen mir jedoch die vorgeschlagenen Änderungen über das erstrebenswerte Ziel, wirklich staatsfeindliches Verhalten in größtmöglichem Umfange zu erfassen, hinauszugehen. Der Entwurf ist nur zu leicht geeignet, die Grenze zwischen echtem staatsfeindlichen Verhalten und unbedachtem, aber vom Standpunkt der Unrechtswertung aus weit milder zu beurteilendem Tun zu verwischen.

Die Fälle, in denen der Täter als Staatsfeind angesehen werden kann, werden überwiegend durch die Strafdrohung für vorsätzliches und grobfahrlässiges Aufstellen oder Verbreiten unwahrer Behauptungen (§ 1 Abs. 1 und 2 des Gesetzes vom 20. Dezember 1934) sowie für gehässiges, hetzerisches oder von niedriger Gesinnung zeugendes Vorgehen (§ 2 Abs. 1 des Gesetzes vom 20. Dezember 1934) erfaßt. Handelt der Täter dagegen in gutem Glauben oder fällt ihm nur leichte Fahrlässigkeit zur Last, so wird man es in der Regel nicht mit Menschen zu tun haben, die staatsfeindlich eingestellt sind und als politische Verbrecher abgeurteilt werden müßten. Äußerungen, zu denen sich der Täter aus Schwatzsucht oder in augenblicklicher Verärgerung hat hinreißen lassen, gehören an sich nicht in den Rahmen eines Gesetzes gegen „heimtückische Angriffe auf Staat und Partei“.

Gerade in einem Willensstrafrecht muß die Gesinnung des Täters entscheidend sein und den Inhalt des Strafgesetzes bestimmen². Das ist aber nicht der Fall, wenn für Straftaten, die aus gehässiger, hetzerischer oder niedriger Gesinnung stammen, dieselbe Strafe angedroht wird, die für die gutgläubige oder höchstens leicht schuldhaftige Aufstellung oder Verbreitung nicht erweislich wahrer Behauptungen vorgesehen ist (§ 2 Abs. 2 im Verhältnis zu § 2 Abs. 1 des Entwurfes³).

Es darf schließlich nicht unerwähnt bleiben, daß in einer Zeit, in der auf das stets wachsende Vertrauen des deutschen Volkes zu seiner Führung und das ständig zunehmende Verständnis des

¹ S. Dok. Nr. 151; vgl. auch die ablehnende Stellungnahme des StdF: Dok. Nr. 160.

² Leitgedanke bei der Konzeption des neuen DStGB war die Ablösung des „Tatstrafrechts“ im alten StGB durch ein „Willensstrafrecht“, wonach für die Strafbarkeit und -zumessung entscheidend der „verbrecherische Wille“ sein sollte, mit der Folge einer weitgehenden Gleichsetzung von vollendeter Tat und deren Beginn, von Haupt- und Mittäter; s. ARH III, Nr. 26. Generell: HARTL, Willensstrafrecht.

³ Wortlaut s. Dok. Nr. 151 Anm. 6, 8.

Volkes für die Maßnahmen seiner Regierung hingewiesen wird, eine solch erhebliche Ausweitung der Tatbestände und Verschärfung der Strafdrohungen, wie sie der vorliegende Entwurf für notwendig hält, widerspruchsvoll erscheinen könnte.

Ich bin der Meinung, daß die Zugriffsmöglichkeiten im Kampf gegen die heimtückischen Angriffe auf Staat und Partei schon erheblich *erweitert* werden, wenn der Täter – ähnlich wie im Bereich der Ehrenkränkung – *die Gefahr der Nichterweislichkeit* der von ihm aufgestellten oder verbreiteten ehrenrührigen oder sonst herabsetzenden Behauptungen tatsächlicher Art *tragen muß*. Darüber hinaus jedoch noch Strafverschärfungen vorzusehen, wie dies z. B. in § 1 Abs. 1 des Entwurfs⁴ geschehen ist, erscheint nicht erforderlich, zumal wenn berücksichtigt wird, daß eine Verurteilung wegen *politischen* Vergehens weit schwerere Folgen nach sich zu ziehen pflegt als eine andersgeartete Bestrafung. Es könnte also unter Berücksichtigung des neu zu schaffenden *Tatbestandes* des § 2 Abs. 1 des Entwurfs im ganzen wohl bei den Strafrahmen und Strafarten des Gesetzes vom 20. Dezember 1934 bewenden; keinesfalls aber rechtfertigt es sich, für die in § 2 Abs. 1 des Entwurfs zusätzlich zu erfassenden Fälle einen ebenso weiten Strafrahmen vorzusehen, wie er für die in § 2 Abs. 2 des Entwurfs umschriebenen, von besonders verwerflicher Gesinnung zeugenden Angriffe gilt⁵.

40 Abdrucke sind beigelegt.

Im Auftrage
Dr. Bühler

⁴ Ebd. Anm. 9.

⁵ Der RMVP trat mit Schreiben an den StSRk und RJuM vom 26. 11. 1937 dieser Stellungnahme als „sehr beachtenswert“ bei; R 43 II/1264a, Bl. 170. Hingegen erneuerte der RKiM seine Forderung nach Verschärfung der Vorlage; s. Dok. Nr. 160 Anm. 10. Angesichts dieser Bedenken völlig entgegengesetzter Art zog der RJuM das Projekt am 16. 2. 1938 zurück, in der Aussicht, „daß die Umgestaltung der in dem Gesetz vom 20. Dezember 1934 geregelten Materie zweckmäßig der allgemeinen Strafrechts-erneuerung überlassen bleibt“; R 43 II/1264a, Bl. 171. Wie diese aber bis Kriegsbeginn nicht zum Abschluß kam, so unterblieb auch eine Novellierung des HeimtückeG.

Zitierhinweis

Nr. 162 Reichsminister Hans Frank an den Staatssekretär und Chef der Reichskanzlei und den Reichsminister der Justiz. 1. November 1937 in: Akten der Reichskanzlei. Regierung Hitler 1933-1945, Band IV/1937, bearb. von Friedrich Hartmannsgruber (Digitale Fassung, hrsg. von dem Präsidenten und dem Sekretar der Historischen Kommission bei der Bayerischen Akademie der Wissenschaften und für das Bundesarchiv von Michael Hollmann).

<https://aktenreichskanzlei.bundesarchiv.de/dokumente/arh04d162>